



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUBKHAN, bertempat tinggal di Hasta Graha Blok 2 No.4 RT/RW 001/039, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat/email: Subkhanbahurekso@gmail.com., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Satria Pratama, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KYRA LAW PARTNERSHIP, beralamat di Stock Exchange Tower 1, Level 3, Unit 304, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT 005, RW 003 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor : 1450/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2025/PN Ckr tanggal 17 Desember 2025, kepada Niko Satria Pratama, S.H. dan Syahrul Muhammad Ramadhan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2026 yang merupakan Surat Kuasa tambahan tanpa mencabut surat kuasa sebelumnya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor : 503/Leg.Srt.Kuasa2026/PN Ckr tanggal 27 April 2026, email: nicosatria14@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jajang Asikin, bertempat tinggal di Perum Argrasari Permai C. Nomor 5, Argasari, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Cecep Aep Rojali, bertempat tinggal di Kp. Cibodas, Pesantren
Yayasan Almanshuriyyah, RT002, RW005, Mekarwangi,
Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat , selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
24 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 November 2025 dalam
Register Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

Atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan kewajibannya
kepada Penggugat terkait dengan jual beli hasil bumi berupa Jengkol
oleh Penggugat untuk Tergugat sebagaimana tertuang termasuk
namun tidak terbatas dalam dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 November
2023 ("**SP 22 November 2023**") (Bukti P-1); dan
2. Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023.

Yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar
Rp289.319.630,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga
ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) (untuk
selanjutnya disebut perkara *a quo*)

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam SP 22 November 2023 angka 5 poin 5.2 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

SP 22 November 2023 poin 5.2

"... para pihak telah saling sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang..."

2. Berdasarkan poin 1 tersebut di atas, maka merujuk pada Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") menyatakan bahwa:

Pasal 118 ayat (4) HIR

"(4) jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa yang terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"

3. Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut di atas, maka telah tepat dan berdasar hukum alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

4. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") menyatakan bahwa:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



5. Bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

6. Bahwa perkara *aquo* bermula dari perikatan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk namun tidak terbatas dalam SP 22 November 2023 terkait jual beli hasil bumi berupa jengkol;
7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan segala kewajibannya dengan penuh iktikad baik dan seluruh hasil bumi berupa jengkol telah diterima oleh Tergugat namun masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat terkait dengan transaksi jual beli tersebut pada SP 22 November 2023 dimana hal tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp289.319.630,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
8. Oleh karenanya, kepentingan hukum Penggugat telah nyata dirugikan oleh perbuatan Tergugat, dan mendasarkan pada asas *point d’interet point d’ action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“barang siapa mempunyai kepentingan hukum, dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan”*, maka tepat kiranya jika Penggugat mengajukan gugatan atas perkara *aquo* di Pengadilan Negeri Cikarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sejalan dengan asas *legitima persona*

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



standi in judicio untuk mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Cikarang;

C. ALASAN GUGATAN

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* dalam memahami perkara *aquo*, izinkan Penggugat untuk menguraikan alasan-alasan gugatan perkara *aquo* dengan sub tema sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

10. Bahwa Penggugat merupakan Bandar atas hasil bumi berupa jengkol yang melaksanakan usaha penjualan jengkol kepada masyarakat;
11. Bahwa Penggugat telah menjual hasil bumi berupa jengkol kepada Tergugat dan Tergugat memiliki sisa utang sebesar Rp72.157.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
12. Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2021 Tergugat kembali menghubungi Penggugat sehubungan dengan permintaan stok barang sebesar 9.827kg (sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh kilogram) hasil bumi berupa jengkol melalui percakapan telepon seluler dengan janji akan dibayar lunas pada tanggal 28 April 2021;
13. Berdasarkan permintaan tersebut di atas Penggugat menyetujui dengan melakukan pengiriman secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 13.1. Tanggal 14 April 2021 pengiriman sebesar 4.431kg (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu kilogram) yang disepakati dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



13.2. Tanggal 23 April 2021 pengiriman sebesar 4.856kg (empat ribu delapan ratus lima puluh enam kilogram) yang disepakati dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kilogram.

13.3. Sehingga total nilai hasil bumi tersebut di atas sebesar Rp182.159.000,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

14. Bahwa hasil bumi tersebut di atas telah diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama;

15. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran namun pada faktanya sampai dengan tanggal tersebut Tergugat tidak merealisasikan pembayaran dengan nilai total sebesar Rp254.307.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

16. Bahwa atas iktikad baik Penggugat memberikan keringanan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran secara bertahap yang baru direalisasikan pada tanggal 18 Mei 2021, tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 8 Juni 2021 dengan nilai total sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan poin 16 tersebut di atas, sisa utang Tergugat sebesar Rp174.307.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat;

18. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Penggugat melakukan upaya penagihan kepada Tergugat yang kemudian Tergugat pada tanggal 29 Juni 2023 menyerahkan jaminan utang berupa Sertifikat Tanah Nomor 02063 ("SHM 02063") (Bukti P-2) atas nama Cecep Aep Rojali (Turut Tergugat) dengan surat ukur Nomor 00506/MEKARWANGI/2021 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cisayong, Desa Mekarwangi



yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023
(Bukti P-3);

19. Bahwa penyerahan jaminan tersebut telah disepakati dan ditandatangani berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Cecep Aep Rojali (Turut Tergugat) selaku pemilik jaminan mengizinkan Tergugat untuk menjadikan SHM 02063 sebagai objek jaminan kepada Penggugat;

20. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan jaminan SHM 02063 kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali pengiriman hasil bumi berupa jengkol senilai Rp57.118.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

20.1. Pada tanggal 29 Oktober 2023 telah dikirimkan hasil bumi berupa jengkol senilai Rp21.852.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

20.2. Pada tanggal 4 November 2023 telah dikirimkan hasil bumi berupa jengkol senilai Rp35.266.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

21. Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Penggugat meminta Surat Pengakuan utang atas hasil bumi berupa jengkol untuk sisa utang sebagaimana dimaksud pada poin 17 tersebut di atas;

22. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan utang atas hasil bumi berupa jengkol dan mengakui sisa utangnya sebagaimana dimaksud pada poin 17 tersebut di atas;

23. Bahwa Pada tanggal 23 November 2023 Penggugat kembali mengirimkan hasil bumi berupa jengkol senilai Rp17.066.000,00 (tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
Rp174.307.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)	Diakui berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan utang tertanggal 22 November 2023
Rp57.118.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah)	Pengiriman hasil bumi berupa jengkol tertanggal 29 Oktober 2023 dan 4 November 2023
Rp17.066.000,00 (tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah)	Pengiriman hasil bumi berupa jengkol tertanggal 23 November 2023
Sehingga total seluruh utang Tergugat sebesar Rp248.491.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

25. Bahwa pada faktanya Tergugat hanya melakukan realisasi pembayaran pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp4.307.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sehingga sisa utang Tergugat sebesar Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

26. Bahwa Kyra Law Partnership telah menyampaikan Somasi & Undangan Pertemuan tertanggal 16 November 2025 (**Bukti P-4**) yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk merealisasikan sisa pembayarannya kepada Penggugat namun sampai dengan Gugatan *aquo* diajukan tidak pernah ada realisasi pembayaran;



**KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERGUGAT KEPADA PENGUGAT
TERKAIT JUAL BELI HASIL BUMI BERUPA JENGKOL BESERTA
GANTI RUGI BUNGA MORATOIR**

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memiliki kewajiban untuk merealisasikan sisa pembayaran atas transaksi jual beli hasil bumi berupa jengkol dengan sisa nilai sebesar Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menyatakan bahwa:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat juga berkewajiban untuk membayar bunga kerugian (bunga moratoir) yang diderita oleh Penggugat dengan besaran bunga yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



ditetapkan dalam ketentuan Staatblad tahun 1848 No.22 sebesar 6% (enam persen)/tahun;

31. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019 tanggal 19 Agustus 2019:

"... mengabulkan petitum penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tergugat lalai"

32. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim berikut kami sertakan tabel perincian Kewajiban Pembayaran Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Total sisa pokok yang harus dibayar oleh Tergugat	Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Bunga Moratoir 6% (enam persen)/ tahun	Rp45.135.630,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
Total Pokok dan Bunga	Rp289.319.630,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

33. Bahwa nilai bunga Rp45.135.630,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) didapat dari perhitungan sebagai berikut:



BUNGA MORATOIR PERTAMA

33.1. Bahwa sisa utang jatuh tempo Tergugat pada tanggal 9 April 2022 yakni sebesar Rp174.307.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) maka bunga 6% (enam persen)/tahun atas nilai tersebut dibagi jumlah bulan dalam setahun yakni 12 (dua belas) maka menghasilkan 0,5% yang menjadi dasar pengenaan bunga selama sebulan;

33.2. Sehingga atas nilai Rp174.307.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dibagi seratus dikali 0,5% akan menghasilkan nilai Rp871.535,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

33.3. Kemudian hasil Rp871.535,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dikalikan jumlah bulan keterlambatan Tergugat sejak 9 April 2022 hingga 19 November 2025 sebanyak 42 bulan maka nilai bunga atas sisa pembayaran tersebut di atas adalah sebesar Rp36.604.470,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

BUNGA MORATOIR KEDUA

33.4. Bahwa sisa utang jatuh tempo Tergugat pada tanggal 22 Desember 2023 yakni sebesar Rp74.184.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) maka bunga 6% (enam persen)/tahun atas nilai tersebut dibagi jumlah bulan dalam setahun yakni 12 (dua belas) maka menghasilkan 0,5% yang menjadi dasar pengenaan bunga selama sebulan;

33.5. Sehingga atas nilai Rp74.184.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) dibagi seratus dikali 0,5% akan menghasilkan nilai Rp370.900,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



33.6. Kemudian hasil Rp74.184.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dikalikan jumlah bulan keterlambatan Tergugat sejak 22 Desember 2023 hingga 19 November 2025 sebanyak 23 bulan maka nilai bunga atas sisa pembayaran tersebut di atas adalah sebesar Rp8.530.700,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus Rupiah);

TOTAL BUNGA MORATOIR PERTAMA DAN KEDUA

33.7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mengalami kerugian bunga moratoir dengan nilai total sebesar Rp45.135.630,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

JAMINAN DALAM PERKARA AQUO OLEH TURUT TERGUGAT

34. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli hasil bumi berupa jengkol sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jaminan berupa objek tanah berdasarkan SHM 02063 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cisayong Desa Mekarwangi hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023 yang menyatakan bahwa:

Surat Pernyataan 29 Juni 2023:

"Dengan ini saya Cecep Aep Rojali mengizinkan kepada Saduara Jajang Asikin untuk menjaminkan Sertifikat Tanah...."

Catatan:

Sertifikat : No 02063,"

35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sita jaminan terhadap objek jaminan berupa tanah milik Turut Tergugat



yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cisayong Desa Mekarwangi sebagaimana tercantum dalam SHM 02063;

36. Bahwa langkah ini diperlukan untuk menjamin Hak Penggugat atas pembayaran utang Pokok dan Bunga keterlambatan yang menjadi Hak Penggugat dalam perkara *aquo*;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Cikarang dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 November 2023; dan
 - 3.2. Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023.adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat terkait pelaksanaan:
 - 4.1. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 November 2023; dan
 - 4.2. Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat berupa Pembayaran sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) dan Bunga Moratoir sebesar Rp45.135.630,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh Rupiah) secara langsung dan sekaligus pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah SHM 02063 sebagaimana telah dijelaskan dalam posita sebagai jaminan pelaksanaan putusan;
7. Mewajibkan Tergugat, Turut Tergugat dan Pihak Terkait lainnya untuk tidak menjual, mengalihkan, atau memindahkan objek jaminan selama perkara ini berjalan;
8. Memberikan Kuasa kepada Penggugat atau juru sita pengadilan untuk melaksanakan sita jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan ini diajukan *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2025,

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2026 dan tanggal 4 Februari 2026, 4 Maret 2026, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik dan kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 November 2023, Nomor : 720/48/X/1994 tertanggal 14 Oktober 1994, (sesuai dengan asli);

Bukti P-2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02063/Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, (sesuai dengan asli);

Bukti P-3 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2023 dibuat oleh Para Pihak di Tasikmalaya, (sesuai dengan asli) ;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Somasi & Undangan pertemuan tanggal 17 November 2025 Nomor : 17/JA/S/KYRA/XI/2025, (dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Solikhin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2023, Saksi diberikan tugas dalam hal pembuatan nota pemesanan jengkol, yang setiap ada transaksi akan dibuatkan nota;
 - Bahwa saksi tidak diberikan tugas lain selain membuat nota pemesanan barang, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling percaya;
 - Bahwa hubungan jual beli jengkol antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan pemesanan jengkol kepada Penggugat, yang dalam sebulan bisa memesan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pemesanan. Tergugat memesan jengkol sebanyak 2 (dua) ton hingga 4 (empat) ton dalam sekali pesanan;
 - Bahwa proses pemesanan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, biasanya setiap kali melakukan pemesanan jengkol kepada Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon, dan sebelum barang turun Tergugat telpon ke Penggugat minta informasi mengenai harga jengkol, kalau harganya sudah disepakati oleh Tergugat, jengkol akan dikirim oleh Penggugat sesuai jumlah pesanan Tergugat;
 - Bahwa setiap ada permintaan barang dicatat, lalu saat barang, sudah ada maka barang ditimbang sesuai pesanan dan dibuatkan nota kemudian barang dikirim ke pemesan atau pelanggan;
 - Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat memakai karung merah;
 - Bahwa Penggugat mengetahui bahwa barang sudah sampai ke pemesan dengan cara sopir yang mengantarkan barang akan memberikan informasi bahwa barang sudah sampai ke pemesan;
 - Bahwa teknis mengenai harga barang yang ditetapkan oleh Penggugat ke pelanggan mengikuti harga pasar, karena jengkol merupakan jenis sayuran yang bisa berubah ubah harganya;
2. Puryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun dan Saksi ditugaskan sebagai kuli panggul yang membawa barang dari gudang ke mobil;
- Bahwa barang yang dikirim Penggugat ke pelanggan memakai karung merah;
- Bahwa barang yang di panggul saksi ke mobil pengantar barang bermacam-macam banyaknya, terkadang 20 kg hingga 35 kg;
- Bahwa sopir yang mengangkut barang akan menginformasikan jika barang yang dipesan sudah sampai ke pelanggan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya baik dan sudah saling percaya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elitigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadi perbuatan Ingkar janji/wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat Terkait Pelaksanaan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 22 November 2023 dan surat pernyataan tertanggal 29 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Menimbang bahwa Pasal 163 HIR, menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973); Menimbang bahwa terhadap bukti yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang alat bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai aspek formalitas gugatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga gugatan yang tidak jelas;

Menimbang bahwa pada dasarnya posita (dasar gugatan) berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar/alasan dari gugatan, dimana posita pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa (feitelijke gronden) dan bagian yang menguraikan dasar hukumnya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam positanya menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa hutang piutang yang bersumber dari penjualan hasil bumi berupa jengkol yang pada surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 22 November 2023 yang sampai dengan diajukan gugatan aquo belum terealisasi sempurna;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum yang timbul karena perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut belum tuntas/selesai dilaksanakan adalah persoalan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Agustus 1975, Menegaskan bahwa "*Petitum yang tidak sejalan dengan posita adalah cacat hukum.*"

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo pada positanya menerangkan Kewajiban Pembayaran Tergugat kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp254.307.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), selanjutnya penggugat menerangkan total seluruh utang Tergugat sebesar Rp248.491.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan penggugat menerangkan Rp289.319.630,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum pemohon memohon memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat berupa Pembayaran sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Bunga Moratoir sebesar Rp45.135.630,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) secara langsung dan sekaligus pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Menimbang, bahwa majelis mencermati dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut adanya pengulangan keterangan terhadap sisa hutang yang belum dibayarkan oleh tergugat sehingga terdapat ketidakjelasan terkait jumlah sisa pembayaran hutang oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang seharusnya dalam dalil gugatan penggugat wajib menerangkan secara tegas sisa hutang tersebut. Selanjutnya dalam petitum penggugat menerangkan sisa pembayarana sebesar Rp244.184.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Majelis menilai adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang merupakan syarat mutlak sahnya sebuah gugatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formalitas gugatan/terdapat cacat formalitas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp687.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 oleh kami, Chandran Rolandica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H., M.H. dan Nurul Hikmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr tanggal 2 Februari 2026, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiati, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

ttd

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Chandran Rolandica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumiati, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp497.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00;
5. Meterai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. PNBP surat kuasa	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp687.000,00;

(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)